

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1788/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดชลบุรี
นายพิเชษฐ์ บุญพรหม กับพวก
นายดาวลอย รอดเจริญ

โจทก์
จำเลย
ผู้ร้อง

ป.อ. มาตรา 36

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 10

เหตุเกิดในร้านตัดผมของผู้ร้อง ผู้ร้องเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ให้คนในร้านและนอกร้านดูรายการถ่ายทอดการชกมวยซึ่งมีการเล่นพนันกันด้วยและผู้ร้องก็ทราบดี จำเลย 4 คนซึ่งพนันการชกมวยถูกจับและศาลพิพากษาลงโทษกับให้ริบเครื่องรับโทรทัศน์นั้นซึ่งถูกยึดเป็นของกลางเมื่อฟังได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการเล่นพนันดังกล่าว ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งคืนเครื่องรับโทรทัศน์แก่ผู้ร้อง.(ที่มา-ส่ง เสริม)

คดีนี้เดิมศาลจังหวัดชลบุรีพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสี่ในความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ริบโทรทัศน์ 1 เครื่องของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนของกลางดังกล่าว อ้างว่าเป็นของผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิด

โจทก์ร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอคืนของกลาง เพราะไม่ใช่ทรัพย์สิน
ของผู้ร้อง แต่เป็นของจำเลยที่ 1 และผู้ร้องมีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดด้วย

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดจึง
พิพากษากลับให้คืนของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ขณะเกิดเหตุที่ร้านตัดผมของผู้ร้อง มีการเปิดเครื่องรับ
โทรศัพท์ให้คนในร้านรวมทั้งคนนอกร้านดู โดยตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ไว้บนหลังตู้ด้าน
ในร้านตัดผม นายพิเชษฐ์ บุญพรหมจำเลยที่ 1 ได้เบิกความเป็นพยานผู้ร้องยอมรับ
ว่า วันเกิดเหตุได้มีการเปิดเครื่องรับโทรศัพท์ซึ่งมีรายการถ่ายทอดการชกมวยก่อนที่
นายพิเชษฐ์จะไปถึง นายพิเชษฐ์จึงได้เล่นการพนันมวยตู้ (ชกมวย) กับจำเลยที่ 2 ที่
3 จากพฤติการณ์ดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่าเครื่องรับโทรศัพท์ของกลางเป็นของผู้ร้อง
ไม่ใช่ของนายพิเชษฐ์จำเลยที่ 1 แม้นายพิเชษฐ์จำเลยที่ 1 จะกล่าวอ้างกับเจ้า
พนักงานตำรวจผู้จับกุมว่า เครื่องรับโทรศัพท์ของกลางเป็นของตน และผู้ร้องเองก็
ไม่ได้โต้แย้งในขณะนั้น ก็หาไม่ผลทำให้เครื่องรับโทรศัพท์ของกลางซึ่งเป็นของผู้ร้อง
อยู่แล้วกลายเป็นของนายพิเชษฐ์จำเลยที่ 1 ดังโจทก์ฎีกาไม่

โจทก์ฎีกาประการต่อมาว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิด ผู้ร้องจึงขอ
คืนเครื่องรับโทรศัพท์ของกลางไม่ได้ ได้ความจากนายสง่า เหนือแจ้ง จำเลยที่ 2
พยานผู้ร้องว่า ที่ร้านของผู้ร้องเปิดเครื่องรับโทรศัพท์ดูการถ่ายทอดการชกมวยเป็น
ประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ แม้ตัวผู้ร้องจะเบิกความปฏิเสธความข้อนี้ แต่ก็น่าเชื่อ

ตั้งที่นายสง่าที่เบิกความมากกว่า เฉพาะตัวผู้ร้องเองได้เบิกความยืนยันว่า คนที่จะเปิดรับเครื่องรับโทรทัศน์ของกลางได้ก็คือผู้ร้องหรือนางยาใจภรรยาผู้ร้องเท่านั้น ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าผู้ร้องหรือนางยาใจต้องเป็นคนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของกลางในวันเกิดเหตุอย่างแน่นอน ได้ความจากนายสง่าด้วยว่าวันเกิดเหตุมีการเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของกลางรายการถ่ายทอดการชกมวยก่อนที่นายสง่าจะไปถึง และมีคนอื่นมาดูโทรทัศน์อยู่ด้วยทั้งในร้านและนอกร้านขณะนั้นนางยาใจภรรยาผู้ร้องก็ทำหน้าที่เก็บเงินอยู่ที่หน้าร้านเชื่อได้ว่าที่ร้านตัดผมของผู้ร้องมีการเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีการถ่ายทอดรายการชกมวยเป็นประจำตลอดมา จึงได้มีคนพากันมาดูเช่นนั้น และนอกจากมาดูรายการดังกล่าวแล้วยังเชื่อได้ต่อไปด้วยว่ามีการเล่นการพนันกันด้วย เพราะมีฉะนั้นคงจะไม่มีคนมาดูรายการถ่ายทอดการชกมวยกันหลายคนเช่นนั้นผู้ร้องเองก็น่าจะทราบดี จึงได้เบิกความบ้ายเบียงเป็นว่า วันเสาร์อาทิตย์ไม่เคยเปิดโทรทัศน์รายการถ่ายทอดการชกมวยซึ่งขัดกับคำเบิกความของนายพิเชษฐ์และนายสง่าพยานผู้ร้องดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ผู้ร้องยังเบิกความอ้างว่าไม่ได้อยู่ในร้านในขณะเกิดเหตุ เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วย แต่ผู้ร้องก็กลับเบิกความยอมรับว่า ระหว่างที่เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสี่นั้นผู้ร้องก็อยู่ที่ร้านตัดผมของผู้ร้องนั่นเอง และทราบว่าเจ้าพนักงานตำรวจสอบถามถึงเจ้าของเครื่องรับโทรทัศน์ของกลาง แต่ผู้ร้องกลับไม่ยอมแสดงตน ปล่อยให้ นายพิเชษฐ์จำเลยที่ 1 แสดงตนอ้างเป็นเจ้าของเสียเอง หากผู้ร้องกับนายพิเชษฐ์จำเลยที่ 1 ไม่รู้จักกัน จำเลยที่ 1 ซึ่งไม่ใช่คนในร้านตัดผมของผู้ร้องก็คงจะไม่กล้ากล่าวอ้างขึ้นเช่นนั้น ได้ความต่อไปว่า แม้ภายหลังเกิดเหตุแล้ว ผู้ร้องก็ไม่เคยแสดงตนต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าเป็นเจ้าของเครื่องรับโทรทัศน์ของกลางผู้ร้องเพียงมากล่าวอ้าง หลังจากศาลพิพากษารับเครื่องรับโทรทัศน์ของกลางแล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวเมื่อประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว เห็นว่าผู้ร้องจะกล่าวอ้างได้อย่างไรว่าผู้ร้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยในการเล่นการพนันมั่ว(ชกมวย) ของจำเลยทั้งสี่ ข้ออ้างของ

ผู้ร้องที่ว่าขณะเกิดเหตุผู้ร้องไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแม้หากจะเป็นความจริงดังผู้ร้องอ้างก็หาเป็นเหตุทำให้ผู้ร้องยกเป็นเหตุกล่าวอ้างว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วยไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วยนั้น ศาลฎีกาไม่อาจเห็นพ้องด้วยได้ ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง".

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 10 บัญญัติว่า ททรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่น อันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งมิได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้น ให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญา ฯลฯ คำว่าทรัพย์สินพนันกัน เช่น เงินที่ได้เสียในการเล่นเป็นสิ่งที่ใช้ในการกระทำความผิด และได้มาจากการกระทำความผิดแต่กฎหมายให้ริบเฉพาะที่จับได้ในวงการเล่น ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเล่น นอกจากเครื่องมือเล่นการพนันโดยสภาพ เช่น ลูกเต๋า ไพ่โต๊ะบิลเลียด เป็นต้นแล้ว สิ่งที่ใช้เป็นอุปกรณ์การเล่น เช่น เม็ดมะขาม หรือเสื่อที่ใช้ปูเล่นการพนันโดยเฉพาะ ศาลก็ริบด้วยแต่สิ่งที่ใช้ใน

กิจการของบุคคลทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่เครื่องมือการเล่นการพนันโดยสภาพ เช่น ตะเกียง เป็นของใช้ธรรมดาในบ้านเรือน ไม่เป็นสิ่งที่ใช้กระทำความผิด สำหรับของกลางใน คดีนี้คือ เครื่องรับโทรทัศน์นั้น โดยสภาพก็เป็นของใช้ธรรมดาในบ้านเรือนเช่นกัน ไม่ใช่เครื่องมือการเล่นการพนัน ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบันทึกฐานไว้แล้ว 2 เรื่อง คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2646/2521 และ 2477/2529 โดยวินิจฉัยว่า"เครื่องรับ โทรทัศน์เป็นเพียงเครื่องรับสัญญาณภาพจากสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ส่งสัญญาณมา เท่านั้น การที่ผู้ดูโทรทัศน์ทำพนันผลของการแข่งขันชกมวยตามภาพที่ปรากฏนั้น หาทำให้เครื่องรับโทรทัศน์นั้นเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันตามความหมายแห่งพ.ร.บ. การพนันฯ โดยแท้จริงไม่ จึงไม่รับ" สำหรับคดีนี้จำเลยไม่ได้ หยิบยกประเด็นที่ว่าเครื่องรับโทรทัศน์ของกลางไม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นการ พนันขึ้นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงไม่มีประเด็นข้อนี้ในชั้นขอคืนของกลางที่ ศาลชั้นสูงจะวินิจฉัย. ทอธารเหลือร่องรอย.